

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2290/2532

นายชัยณรงค์ สุธิฐาน

โจทก์

ร้อยตำรวจตรีโกศล ธงชัย

จำเลย

นายชัยณรงค์ สุธิฐาน โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 220, มาตรา 224

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของโจทก์ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 จึงไม่รับโจทก์เห็นว่า ฎีกาของโจทก์เป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายว่าศาลชั้นต้นปฏิบัติหรือมีคำสั่งชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ โจทก์มิได้มีเจตนาจงใจขาดนัดและได้ปฏิบัติถูกต้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 166 วรรคสอง จึงมีเหตุสมควรอย่างยิ่ง โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ จำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 42 แผ่นที่ 2)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 326

ศาลชั้นต้นนัดไต่สวนมูลฟ้อง แต่โจทก์และทนายโจทก์ไม่มาศาลจึงมีคำสั่งให้ยกฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 166 ต่อมาทนายโจทก์ยื่นคำร้องขอให้ศาลยกคดีชั้นไต่สวนมูลฟ้องใหม่ศาลชั้นต้นสั่งว่า กรณีตามคำร้องไม่มีเหตุสมควร จึงไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 38)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 39)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220ที่แก้ไขแล้ว ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ ชอบแล้วให้ยกคำร้องของโจทก์

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220ที่แก้ไขแล้ว ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ ชอบแล้วให้ยกคำร้องของโจทก์

(ก้าน อันนันทน์-ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-เจริญ นิลเอสงฆ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ